

0005432-81.2016.8.26.0408

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Renata Ferreira dos Santos Carvalho

Comarca: Ourinhos

Foro: Foro de Ourinhos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO VITOR LEMES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata Ferreira dos Santos Carvalho

VISTOS.

JOÃO VITOR LEMES, qualificado nos autos, praticou, em tese, o crime previsto no art.155, do CP, cuja pena máxima prevista é de 04 (quatro) anos de reclusão, acarretando o prazo prescricional de 08 (oito) anos, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ourinhos

Foro de Ourinhos

2ª Vara Criminal

Rua dos Expedicionários, n.1895, . - Jardim São Silvestre

CEP: 19902-610 - Ourinhos - SP

Telefone: (014) 3512-3038 - E-mail: ourinhos2cr@tjsp.jus.br

0005432-81.2016.8.26.0408 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0005432-81.2016.8.26.0408

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO VITOR LEMES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata Ferreira dos Santos Carvalho

VISTOS.

JOÃO VITOR LEMES, qualificado nos autos, praticou, em tese, o crime previsto no art.155, do CP, cuja pena máxima prevista é de 04 (quatro) anos de reclusão, acarretando o prazo prescricional de 08 (oito) anos, conforme art. 109, inc. V, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 10/09/2018 (fls. 180/181), não havendo causa de suspensão ou interrupção do prazo prescricional.

Ressalta-se que o prazo prescricional no caso em tela é contado pela metade, nos termos do art. 115, do CP.

Assim, é de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, que ocorreu em 09/09/2022, tornando-se inviável a persecução penal.

Desta forma, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOÃO VITOR LEMES, qualificado nos autos, com fulcro no art. 107, IV, no art. 109, V e 115, todos do Código Penal, em

virtude da prescrição da pretensão punitiva.

Havendo defensor nomeado nos autos, que tenha atuado no feito, arbitro honorários em conformidade com o convênio firmado pela Defensoria Pública do Estado e a OAB-SP. Expeça-se certidão.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

P.I.C.

Ourinhos, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA